

4과목 3장 회사법

주식회사 설립

- 발기설립의 구성원은 발기인이나 모집설립의 구성원은 **발기인**과 **주식인수인**이다.
 - 발기설립에서는 발기인이 주식 전부를 인수하나, **모집설립**에서는 발기인이 **주식 일부만 인수**한다.
 - 발기설립의 경우 주금납입 장소의 제한이 없으나, 모집설립의 경우에는 **주식청약서에 기재된 금융기관에서 납입**해야한다.
 - 발기설립의 경우 창립총회가 불필요하나 모집설립의 경우 **창립총회가 필요**하다.
 - 창립총회는 출석주식인수인 의결권의 2/3 이상 & 인수된 주식 총수의 과반수에 해당하는 다수로써 결의한다.

주식회사 설립 절차

- 1단계 발기인 조합 결성
 - 발기인은 반드시 1주 이상 인수해야 한다.
- 2단계 정관 작성
 - 절대적 기재사항
 - ◆ 목적, 상호, 주식의 총 수, 1주 금액, 본점 소재지, 공고 방법, 발기인 이름 주민등록번호 주소
 - 변태설립사항
 - ◆ 발기인 특별 이익과 보수액, **현물출자**, 회사 성립 후 양수할 것을 약정한 재산, 양도인 성명, 회사 부담 설립 비용
 - ◆ 법원은 변태설립사항에 대하여 조사권을 가지는 것이 원칙이나, 공증인이나 감정인으로 대체할 수 있다.
- 3단계 실체 구성
- 4단계 설립 등기

주식회사 자본원칙

1. 자본충실의 원칙
 - 회사의 자본액에 상당하는 재산을 **실질적으로 확보**하고 있어야 한다.
 - 이익배당의 제한, 액면미달발행의 제한, 변태설립에 대한 조사와 감독, 발기인의 주식인, 납입담보책임, 법정준비금제도
2. 자본확정의 원칙
 - 회사 설립 시 발행하는 주식의 총수를 인수한 경우, 그 인수가액의 **전액을 납부**함으로써 회사 **설립시 재산적 기초**를 튼튼하게 하는 원칙
3. 자본불변의 원칙
 - 회사의 자본금액은 주주총회의 특별결의와 채권보호절차 등 **법정절차**에 의하지 않고는 변경(또는 감소)할 수 없다는 원칙

주식회사법 특징

- 강행법규

- 공시주의
- **단체주의**
- **민형사상 제재 있음**

주권

- 회사는 주권발행 강제주의에 의해 **성립 후 또는 신주납기일 후 지체없이** 주권을 발행해야 한다.
 - 주주가 주권불소지의 뜻을 회사에 신고한 경우 회사는 주권을 발행하지 않을 수 있다.
 - **주권불소지**의 경우 주주는 언제나 **주권의 발행**을 회사에 청구할 수 있다.
 - 주권불소지 제도는 **정관에 의하여 그 적용을 배제**할 수 있다.

자본

- 최저자본금에 대한 제한은 없다
 - 주식회사는 주주총회의 결의로 주식을 분할할 수 있다.
 - 액면주식의 금액은 균일해야 한다.
 - 회사는 정관으로 정하는 바에 따라 발행된 액면주식을 무액면주식으로 전환하거나 무액면주식을 액면주식으로 전환할 수 있다.

주식

- 주식 소각 : **이사회** 결의 필요
 - 주식 분할 : **주주총회 특별 결의** 필요 (∴액면가를 분할 전보다 소액으로 나누기 때문에 정관 변경 필요)
 - 주식의 종류
- 1. 액면주식
 - ◆ 회사는 정관으로 정하는 바에 따라 발행된 액면주식을 무액면주식으로 전환하거나 무액면주식을 액면주식으로 전환할 수 있다.
- 2. 무액면주식
 - 3. 기명주식
 - 4. 무기명주식
 - 5. 종류주식
- ◆ 이익배당 및 잔여재산 분배에 관하여 다른 종류의 주식을 발행할 수 있다.
 - ◆ 종류주식을 **발행**하고자 하는 경우 내용과 수를 **정관에 정해야 한다.**
 - ◆ **정관에 다른 정함이 없는 경우**에도, 주식의 종류에 따라 신주인수, 주식병합 분할 소각 또는 회사의 합병 분할로 인한 **주식배정**에 관하여 특수하게 정할 수 있다.
 - ◆ 종류주식 종류
 - ◇ 무의결권주식
 - ◇ 상환주식
 - ◇ 전환주식
 - ◇ 우선주식
 - ◇ 보통주식

주주의 권리

- 자익권
 - **이익배당청구권**
 - **잔여재산분배청구권**
 - **신주인수권**
 - **주권교부청구권**

- 주식의 자유양도권
- 공익권
 - 단독주주권 : 단독으로 행사 가능
 - ◆ 의결권, 설립무효판결청구권, 총회결의취소판결청구권, 신주발행유지청구권, 정관 및 재무제표 등 열람권
 - 소수주주권 : 일정 비율 이상 가진 주주만 행사 가능

주주

- 주주명부 폐쇄기간 중에도 전환주식 또는 전환사채의 **전환권 행사가 허용되나 의결권은 행사할 수 없다.**
 - 발행주식 전부를 1인이 소유하는 1인 회사도 인정된다.
 - 주주명부의 폐쇄기간은 3개월을 초과하지 않아야 된다.
 - 주주명부 폐쇄기간은 그 기간의 2주 전에 공고해야하나, 정관으로 정한 때에는 공고가 필요 없다.
 - 주주평등의 원칙은 강행법적 성질이 있어서 이를 위반한 정관규정이나 주주총회 결의는 무효하다.
 - **실질주주명부**는 **예탁결제원**이 통지한 증권회사별 고객명부를 기초로 하여 상장법인이 작성한 주주명부로 **상법상 주주명부와 동일한 효력**이 있다.
 - 의결권 행사 시 기명주주는 명의개서되어 있어야 하고, 무기명주주는 총회일의 1주 전까지 회사에 공탁해야 한다.

주식양도

- 주식양도자유 원칙 : **법률 또는 정관에 의하지 않고는(적대적 M&A대응)** 주식 양도를 제한하지 못한다.
 - 주식의 양도는 명의개서를 해야 회사에 대항할 수 있다.
 - 주권 발행 전의 주식양도는 언제나 회사에 대해 효력이 없다.
 - 권리주의 양도는 회사에 대하여 효력 없음
 - **권리주** : 회사 성립 전 또는 효력 발생 전의 주식
 - 주권 발행 전 주식 양도는 회사에 효력 없음
 - 설립 후 **6개월 후** 효력 인정
 - 배당가능 이익 범위 내에서 자기 주식 취득 **가능**
 - 특정 목적에 의한 자기 주식 취득 **가능**

주식매수선택권(스톡옵션)

- 주주총회 또는 이사회 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직해야 행사 할 수 있다.
 - 주식매수선택권의 행사가액이 주식의 실질가액보다 낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기의 주식을 양도할 수 있다.
 - 주식매수선택권을 부여하기 위해서는 **정관규정과 주주총회 특별결의**를 요한다.

주식의 포괄적 교환(이전)

- 주주교환계약을 작성하여 **주주총회 특별결의**에 의한 승인을 받아야한다.
 - 주주 부담이 가중되는 경우, 주주 **전원 동의**가 있어야 한다.
 - 간이 주식 교환, 소규모 주식 교환의 경우, **이사회 승인**으로 갈음한다.
 - 반대 주주는 주식 매수 청구권 행사가 가능하다.

지배주주의 매도청구

- 발행주식총수 95% 이상 보유한 지배주주는 주식 매도를 청구할 수 있다.
 - 매도를 청구할 때는 주주총회의 승인을 받아야 한다.
 - 매도청구를 받은 소수주주는 2개월 내에 매도해야 한다.
 - 매매가액을 지급한 때 주식이 이전된 것으로 본다.

주주총회

- 정관에 위반된 주주총회 결의에 대하여는 결의취소확인의 소를 제기할 수 있다.
 - 주주총회 의사록은 증거자료일 뿐 의사록을 작성해야 그 효력이 발생하는 것은 아니다.
 - 주주총회 결의부존재확인의 소는 제소기간의 제한이 없다.
 - 정기총회
 - 매년 1회 일정한 시기에 소집해야 하며, 연 2회 이상 결산기를 정한 때에는 매기에 소집하여야 한다.
 - 소집권자
 - 이사회(원칙)
 - 소수주주 : 발행주식수의 3% 이상 보유
 - 감사(감사위원회)
 - 법원
 - !! 금융감독원은 아님
 - 결의사항
 - 보통결의 사항
 - ◆ 지배주주의 매도 청구
 - ◆ 이사 감사 청산인의 선임, 보수
 - ◆ 주식 배당
 - 특별결의 사항
 - ◆ 주식의 포괄적 교환, 이전
 - ◆ 정관 변경
 - ◆ 이사 감사의 해임
 - ◆ 회사의 분할 또는 분할합병
 - 의결권(공익권에 해당)
 - 모든 주주는 1일 1의결권을 가짐
 - 불통일 행사 가능하지만 회사는 거부 가능
 - 감사 선임하는 경우 발행주식 총수의 3% 초과 보유자는 초과 주식에 대해 의결권 행사 불가
 - 모자회사가 다른 회사의 발행주식 총수의 10%를 초과하여 소유하고 있는 경우 다른회사의 의결권 행사 불가

주주제안권

- 소수주주가 총회 6주 전에 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있는 권리이다.
 - 상법상 3% 이상의 소수주주에게만 인정되는 권리이다.
 - 주주제안권에는 의사제안권과 의안제안권이 모두 포함된다.
 - 상장회사의 경우 주주제안권의 행사요건을 완화하고 있

이사

- 이사의 선임은 주주총회의 전속적 결의사항이므로 정관으로 그 선임을 다른기관에 위임할 수 없다.
 - 이사의 보수는 **주주총회의 보통결의**로 정한다.
 - 이사 자격을 주주로 제한하는 것은 가능하다.
 - 이사는 3명 이상이어야 한다. 다만, 자본금 총액이 10억원 미만인 경우 1명 또는 2명으로 할 수 있다.
 - 이사의 임기는 3년을 초과하지 못하며, 연임이 가능하다.
 - 법인 또는 감사는 이사가 될 수 없으며, 정관으로 이사의 자격을 제한하는 것은 가능하다.
 - 이사의 결산에 대한 책임은 주총 승인 후 **2년 내 다른 결의**가 없으면 면제된 것으로 본다.
 - 이사에 대한 채무불이행 책임은 **10년 시효 완성**으로 소멸된다
 - 이사에 대한 회사 및 제 3자에 대한 불법행위 책임은 이를 안 날로부터 **3년**, 불법행위를 한 날부터 **10년**의 제소기간 경과로 소멸한다.
 - 이사는 자기 또는 제3자의 계산으로 회사와 거래를 하기 위하여는 미리 이사회에서 해당 거래에 관한 중요사실을 밝히고 이사회 승인(이사의 2/3 이상 찬성)을 받아야 한다.
 - 이사의 의무
 - 충실의무
 - 경업금지의무
 - 자기거래금지의무
 - 비밀유지의무
 - 이사회보고의무
 - 손해보고의무
 - 이사의 책임
 - 회사에 대한 책임
 - ◆ 손해배상 책임(총주주의 동의로 보수액의 6배 초과 금액에 대해 면제 가능)
 - ◆ 자본충실 책임(면제 불가능)
 - 제 3자에 대한 책임
 - ◆ 손해배상 책임(연대책임)

이사회

- 이사회 소집은 각각의 이사가 하는 것이 원칙이나 소집 이사를 따로 정한 경우 다른 이사의 소집권이 배제된다.
 - 이사회는 의사결정권과 업무감독권이 있다.
 - 이사회는 위험관리 기본방침을 수립하고, 위험관리지침의 제정 및 개정에 관한 심의와 의결을 한다.
 - 금융투자업자의 위험관리
- 금융투자업자는 부서별, 거래별 또는 상품별 위험부담한도, 거래한도 등을 적절히 설정 운영해야한다.
 - 금융투자업자는 리스크 평가 및 관리를 최우선과제로 인식하고 독립적인 리스크평가와 통제를 위한 리스크관리체제를 구축해야한다.

대표이사

- 대표이사가 수인인 경우 각자 단독으로 회사 업무를 집행하는 것이 원칙이다.
 - 대표이사는 회사의 영업에 관하여 재판상 또는 재판 외의 모든 행위를 할 수 있는 권한이 있으며, 이러한 권한에 제한을 가하여도 선의의 제3자에게 대항하지 못한다.
 - 사장, 부사장, 전무, 상무 기타 회사를 대표할 권한이 있는 것으로 인정될만한 명칭을 사용한

이사의 행위에 대하여는 그 이사가 회사를 대표할 권한이 없는 경우에도 회사는 선의의 제3자에 대하여 그 책임을 진다.

감사

- 주주총회에서 선임 (3% 초과주식에 대한 의결권 제한 있음)
 - 회사 및 자회사의 이사 또는 지배인, 기타 사용인은 감사 자격 없음
 - 회사가 이사에 대하여 또는 이사가 회사에 대하여 소를 제기하는 경우, 감사는 그 소에 대하여 회사를 대표한다.
 - 권한
 - 주주총회 청구권
 - 이사회 소집 청구권
 - 영업보고 청구권
 - 이사회 참석권(의결권은 없음)
 - 의무
 - 주주총회에 대한 조사보고의무
 - 감사보고서 제출의무
 - 이사회에 대한 보고의무
 - 감사록 작성 의무

감사위원회

- 비상장회사가 감사위원의 해임 시, 이사 총수의 2/3 이상의 이사회 결의가 있어야 한다.
 - 사외이사가 아닌 이사가 감사위원회 위원의 1/3을 초과할 수 없다.
 - 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성된다.
 - 감사와 감사위원회는 병존할 수 없다.

업무감사권

- **이사회**는 자율적 감독인 반면
감사는 타율적 감독이다.
(감사 : 감사보고서 제출 의무, 감사록 작성 의무)
 - **이사회**는 이사회 결의 자체를 감사할 수 없으나,
감사는 **이사회 결의** 자체까지 감사할 수 있다.
(감사 : **이사회에 대한 보고 의무**, **이사의 위법행위에 대한 보고**)
 - **이사회**의 업무 감독에 있어서는 주주총회에 대한 감사보고가 없으나,
감사의 업무 감사에 있어서는 감사결과를 반드시 **주주총회에 보고**해야 한다.
(감사 : **주주총회에 대한 조사보고서 의무 제출**)
 - **이사회**의 업무 감독에 있어서는 업무 진행의 **타당성**까지 감사할 수 있으나,
감사의 업무 감독은 원칙적으로 **적법성** 감사로 한정한다.

신주발행

- 원칙적으로 **이사회**가 결정
 - 상장회사의 경우 **법원의 인가 없이 주주총회의 특별결의**만으로 액면미달발행이 가능하다.
 - 신주인수인은 납입기일에 납입한 때에 신주발행의 효력이 생기며, 그 주식인수인은 **다음날**부터 주주로서의 권리와 의무가 있다.
 - 신주발행의 효력은 **납입기일의 다음 날**에 납입의 범위 내에서 효력이 발생한다.

- 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
- 신주인수권의 양도성은 이사회 결의에 의하여 인정되는 것이 원칙이다.

자본금 감소

- 실질적 자본금 감소액이 실제로 주주에게 반환되는 것으로 합병이나 영업규모 축소 시 실행된다.
 - 명목상 자본금 감소는 회사 자산의 결손으로 인하여 감소된 경우에 하는 것으로, 주주에게 실제로 반환되는 것 없이 계산상으로만 자본금이 감소되는 것이다.
 - 결손보전을 위한 자본감소의 경우 **채권자보호절차**가 생략 될 수 있다.
 - **액면주식**을 발행한 회사의 자본금 감소는 주금액을 감소하는 방법과 주식 수를 감소하는 방법이 있다.
 - **무액면주식**을 발행한 회사의 자본금 감소는 주식 수와 연계됨이 없이 자본금만 감소시키면 된다.
 - 자본금 감소의 효력 발생 시기는 자본금 감소의 실질적 절차가 완료되었을 때이다.
 - 실질적 자본감소의 경우 **주주총회의 특별 결의**가 필요하며, 경우에 따라 종류주주총회의 결의도 있어야 한다.
 - **주금액의 감소**
 - **환급** : 주주에게 반환
 - **절기** : 손실 처리
 - **주식 수의 감소**
 - 주식소각
 - 주식병합

준비금

- 회사에 유보하여 두는 금액
 - 자본금이 **1/2** 될 때까지 매 결산기 이익배당액의 **1/10**을 이익준비금으로 적립해야 한다
 - 법정준비금의 총액이 자본금의 **1.5배를 초과**하는 경우 주주총회 보통 결의에 따라 그 초과 금액의 범위 내에서 법정 준비금을 감액할 수 있다.
 - 회사는 원칙적으로 **이사회의 결의**에 의하여 준비금의 전부 또는 일부를 **자본금에 전입**할 수 있다.

이익배당

- 주식회사는 이익배당을 **주주총회나 이사회**가 결의한 날부터 1개월 내에 해야한다.
 - 정관 규정이 있는 경우 신주와 구주는 동액 배당이 가능하다.
 - 위법 배당을 한 경우 회사와 회사채권자는 주주에 대하여 배당한 이익을 회사에 반환할 것을 청구할 수 있다.
 - 임의준비금은 이익배당으로 전용할 수 있다.

주식배당

- 주주총회 **보통 결의**를 거쳐야 한다.
 - 주식배당을 받은 주주는 주식배당 **결의가 있는 주주총회가 종료**한 때부터 신주의 주주가 된다.
 - 주식배당을 하면 회사의 **자본금이 증가**하므로 일정 기간 내에 **변경 등기**를 해야 한다.

전환사채

- 전환사채 발행은 **이사회 결의**를 거친다.
 - 주주 이외의 자에게 발행시는 **정관의 규정** 또는 **주주총회의 특별 결의**에 의한다.
 - 전환을 청구하려면 청구서 2통에 채권을 첨부하여 회사에 제출해야 한다.

신주인수권부사채

- 사채권자에게 신주인수권이 부여된 사채
 - 신주인수권을 행사하더라도 사채가 반드시 소멸하는 것은 아니다.
 - 발행의 대가로 별도의 출자를 필요로 한다.
 - 발행의 총액은 사채 총액의 범위 내에서 회사가 조절할 수 있다.

회사의 합병

- **주식회사**의 합병은 총회의 **특별결의**를 요한다.
 - 합병 하자 유한책임회사의 합병은 **총사원의 동의**를 요한다.
 - 합병 반대 주주는 **주식매수청구권**을 행사 할 수 있다.
 - **합병 무효는 소송**만으로 주장 가능하다.
 - 주식회사의 경우 합병무효의 소송은 주주, 이사, 감사, 청산인, 파산관재인 또는 합병을 승인하지 않은 채권자가 제기할 수 있다.
 - 합병무효의 소송은 합병등기일로부터 **6개월** 내에 해야한다.
 - 합병으로 소멸하는 회사는 청산절차를 거치지 않고 소멸한다.
 - 합병교부금의 지급은 허용된다.
 - 소규모 합병의 경우, 합병 후 존속하는 회사가 합병으로 인하여 발행하는 신주의 총수가 그 회사의 발행주식 총수의 10%를 초과하지 않을 때에는 그 존속하는 회사의 주주총회의 승인을 이사회 승인으로 갈음할 수 있다.
 - 합병 후 존속한 회사의 변경등기, 합병으로 인하여 소멸된 회사의 회복등기, 합병으로 인하여 설립된 회사의 해산등기를 해야한다.
 - 합병무효의 소에 있어서 원고가 패소한 경우 그 판결의 기판력은 다른 제소권자에게 미치지 않는다.

회사의 분할

- 주식회사만 인정되므로 존립 중 회사를 존속하는 회사로 하거나, 새로 회사를 설립하는 경우에 한하여 분할 또는 분할합병을 할 수 있다.
 - 분할 또는 분할합병 계약서에 대해서는 **주주총회 특별결의**를 해야한다. (분할합병, 단순분할 모두!)
 - 분할에 의하여 피분할회사가 해산하는 완전분할의 경우에도 청산하지 않는다.
 - 단순분할의 경우 반대주주의 주식매수청구권이 인정되지 않는다.
 - 분할의 무효는 분할 합병 등기일부터 **6개월** 내에 **소송**하여야 한다.
 - 분할의 무효는 제3자에게도 효력이 있는 대세적 효력, 장래에 대하여만 효력이 있는 **비소급적효력**이 있다.
 - 유형
 - 인적분할
 - ◆ 재산 양수회사가 그 발행주식을 양도회사 **주주에게** 교부
 - 물적분할
 - ◆ 재산 양수회사가 그 발행주식을 **양도회사 자체에** 교부 (양도회사가 양수회사의 100% 지주회사가 됨)

상법상 사채와 주식의 비교

- 사채
 - 분할 납입 : 가능
 - 액면미달발행 : 가능
 - 자기사채/주식 : 취득 가능
- 주식
 - 분할납입 : 불가능
 - 액면미달발행 : 불가능
 - 자기사채/주식 : 원칙적 취득금지